

1521544-96.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... ou ocorra perseguição, não há que se falar em furto na modalidade tentada, posto que o crime já se consumou quando o agente teve a posse do bem.

Neste sentido é a orientação do E. Supremo Tribunal Federal. "HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521544-96.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521544-96.2022.8.26.0228 C. 1208/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2256301/2022 - 06º D.P. METROPOLITANO, 27527397 - 06º D.P. METROPOLITANO, 2256301 - 06º D.P. METROPOLITANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JADIELSON DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Vistos.

JADIELSON DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque, como narra a denúncia, no dia 19 de setembro de 2022, por volta das 11h30min, nas dependências da estação situada na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº 319 - Jabaquara, nesta Capital/SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência, um celular Apple Iphone XR, avaliado em R\$2.500,00, da vítima Tayane Pereira Silva.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado. Sobreveio resposta à acusação. Em audiência, foram ouvidas vítima e testemunhas comuns. Interrogado, o acusado negou a imputação. Em debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa pugnou por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo o apurado, na data e local indicado na denúncia, JADIELSON visualizou Tayane em uma escada rolante, com um aparelho de telefone celular em suas mãos, tendo decidido assaltá-la. Em seguida, ele se dirigiu à vítima e, em tom ameaçador, gritou dizendo “perdeu, perdeu”, vindo a tomar das mãos dela o seu aparelho de telefone celular.

A vítima ainda tentou recuperar o aparelho, segurando JADIELSON pela mochila que ele carregava. Contudo, a fim de assegurar a detenção do bem roubado, o autor do crime, com as mãos, logo se desvencilhou da ofendida, vindo, também, a atingir o rosto da testemunha Anna Carolina Guimarães Garcia, que acompanhava a vítima no momento dos fatos.

Na sequência, tendo em vista que populares começaram a gritar “pega ladrão”, funcionários da estação foram ao encalço de JADIELSON, logrando detê-lo, sendo certo, ainda, que, antes de ser abordado pelos agentes do metrô, o réu procurou se desfazer do objeto roubado, bem como de uma faca que ele trazia consigo.

Em sede policial, o acusado ficou em silêncio.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pela prova oral coligida.

A vítima Tayane Pereira Silva disse que estava na escada rolante junto à sua amiga Anna, manuseando seu aparelho celular, quando um indivíduo apareceu e o tomou de suas mãos, dizendo, em tom ameaçador, “perdeu, perdeu”. Ao se desesperar, Tayane segurou o furtador pela mochila que trazia nas costas e ele, ao tentar se soltar, com o cotovelo atingiu sua amiga no rosto. Solto a mochila, neste momento. Disse, ainda, que durante essa confusão, um popular interveio, fazendo-o com que abandonasse o celular da vítima e, juntamente, uma faca. Logo em seguida, os agentes do Metro apareceram e controlaram a situação. O celular foi recuperado sem dano. O réu estava bem alterado na delegacia e ainda dizia que, “quando saísse viria atrás da gente” (sic). Nesta solenidade ratifica o reconhecimento pessoal do acusado.

Em suma, também foi o relatado pela testemunha Anna Carolina Guimarães Garcia, inclusive quanto ao apontamento pessoal do acusado.

A metroviária Thalita Pastos Alves da Silva disse que na data do fato avistou um tumulto entre populares que apontavam para um suspeito, dizendo que ele havia assaltado duas adolescentes. O celular e a faca foram encontrados nas proximidades do local onde detiveram o acusado.

Interrogado, o acusado disse que estava em situação de rua, em drogadição e realmente “pegou o aparelho da menina, da mão dela” (sic). “Pegou o aparelho da mão e saiu correndo; uma delas me segurou pela alça da mochila; foi cercado” pelos agentes (sic). Não tinha arma, apenas uma “faquinha” dentro da bolsa, porque é morador de rua. Nega o emprego de qualquer violência ou ameaça.

Foi o que se colheu da prova, durante o contraditório.

A prova reunida basta para a condenação. O réu foi reconhecido pela vítima e por testemunhas. Ademais, foi detido logo depois de dispensar a res.

Mais não é preciso dizer.

De furto não se cogita, eis que comprovado o emprego da grave ameaça (verbal) como, efetivamente, de violência física.

Veja-se que a própria vítima declarou que somente desistiu de tentar conter o acusado quando ele, tentando desvencilhar-se e fugir, acabou por desferir um golpe que atingiu a testemunha Anna Carolina, isso também confirmado pela própria testemunha.

Assim, não se cogita de desclassificação da imputação.

De tentativa, por sua vez, não se cuida, sendo a prova hábil a concluir pela inversão da posse e sua manutenção, pelo agente, ainda que por breve período de tempo. O crime versado nos autos é consumado, eis que claro que houve tradição, posse mansa e pacífica dos bens, ainda que breve. Por outro lado, não desfigura o aperfeiçoamento do delito o fato de ter havido perseguição policial ou da própria vítima, ou como no caso, por terceiro, como entende pacificamente o C. Superior Tribunal de Justiça. .

Portanto, o crime tratado nos autos é consumado.

Houve posse tranquila do bem, mesmo breve (o que, inclusive, seria despidendo, a rigor do entendimento firmado pelo C. STJ).

Se considerarmos também que houve o chamado “deslocamento da coisa”, igualmente o furto será consumado e, ainda, no momento em que a coisa deixou a esfera de disponibilidade da vítima também se aperfeiçoou o furto.

Assim, sob qualquer aspecto que se analise o fato, deve ser ele tido por consumado. Assim, ainda que a vítima, logo após perder o bem, o recupere ou ocorra perseguição, não há que se falar em furto na modalidade tentada, posto que o crime já se consumou quando o agente teve a posse do bem.

Neste sentido é a orientação do E. Supremo Tribunal Federal. “HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata 2. A alteração do enquadramento jurídico dos fatos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial não constitui ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus denegado”.

Procedente a denúncia.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, em vista dos maus antecedentes do réu, a pena partirá de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 11 dias-multa, mínimos. Na segunda fase do procedimento dosimétrico, observo que se trata de acusado reincidente específico e, como cediço, maior o desvalor da conduta daquele que reitera na prática de determinado crime, pois evidencia que faz da delinquência conduta corriqueira, fato que merece reciprocidade em termos penais, como entende, inclusive, o C. Supremo Tribunal Federal.

Frisa-se a circunstância para que não se levante o duplo agravamento por mesmo fato (reincidência e maus antecedentes como mesmo suporte). A situação aqui é diversa, como reiteradamente proclama o C. STF.

Assim, agravo sua pena para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses, 20 (vinte) dias de

reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, mínimos.

Confissão não houve, como visto.

Ausentes outras circunstâncias modificativas, torno-as definitivas em tais termos. Em vista dos maus antecedentes e da reincidência específica, descontará a pena em regime inicial fechado.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu JADIELSON DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, mínimos, por incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal. Inviável o recurso em liberdade.

Segundo o C. Supremo Tribunal Federal, “considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar julgamento do apelo”. Ademais, como visto, temos acusado na reiteração da prática de roubos, o que coloca em risco a ordem pública e a paz social.

RECOMENDE-SE o réu nas prisão em que se encontra.

Encaminhe-se a faca apreendida para a destruição, independentemente do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA